

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5788/2541

นาง วัตรุณี คู คง สุข
ผู้ร้องสอด
นาง ไพลิน อาศรัย
นาย ธวัชชัย อาศรัย

โจทก์
โจทก์
โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (3), มาตรา 57 (1), มาตรา 172

ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องสอดว่า ที่โจทก์ฟ้องจำเลยให้นำที่ดินสินสมรระหว่างโจทก์จำเลยจำนวน 2 แปลงตามฟ้องออกขายแล้วนำเงินมาแบ่งกันคนละครึ่งนั้นความจริงผู้ร้องสอดมีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินดังกล่าวมาตั้งแต่แรก ผู้ร้องสอดได้ซื้อทรัพย์สินดังกล่าวโดยกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นมาจ่ายค่าซื้อทรัพย์สินบางส่วนและบางส่วน ได้ใช้เงินส่วนตัวชำระไป เฉพาะส่วนของจำเลยและโจทก์นั้นรวมราคาทรัพย์สินทั้งสองรายการเป็นเงินไม่เกิน 100,000 บาท จึงขอร้องสอดเข้าเป็นคู่ความเพื่อให้ได้รับความรับรองคุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1)เมื่อคำร้องสอดเป็นคำฟ้องตามมาตรา 1(3) จึงต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา เช่นว่านั้นตามมาตรา 172 แต่คำร้องสอดของผู้ร้องไม่มีคำขอให้ศาลบังคับ คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีผู้ร้องสอดชนะคดีในประเด็นข้อพิพาท จึงไม่เป็นคำร้องสอดที่ชอบด้วยกฎหมายที่ศาลจะรับไว้พิจารณา แม้ตามคำร้องสอดระบุว่า โจทก์และจำเลยมีสิทธิในทรัพย์สินเพียง 100,000 บาท เท่านั้น การที่โจทก์มาฟ้องขอแบ่งกรรมสิทธิ์กับจำเลย โดยตีราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 1,600,000 บาท และขอแบ่งกรรมสิทธิ์เป็นเงิน 800,000 บาทคำร้องสอดดังกล่าวแสดงถึงสิทธิของผู้ร้องสอดว่าเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่โจทก์และจำเลยพิพาทกันคิดเป็นเงิน 1,500,000 บาท
ก็ตาม ก็มีใช้คำขอบังคับตามความหมายในมาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยจดทะเบียนหย่ากันโดยทำบันทึกการหย่าตกลง
ให้ขายที่ดินสินสมรส 2 แปลงตามโฉนดเลขที่ 93785 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และโฉนด
เลขที่ 33199 แล้วแบ่งเงินกันคนละครึ่ง แต่จำเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ขอ
ให้บังคับจำเลยขายที่ดินโฉนดเลขที่ 93785 พร้อมสิ่งปลูกสร้างและที่ดินโฉนดเลขที่
33199 ดังกล่าว ในราคา 500,000 บาท และราคา 1,100,000 บาท ตามลำดับ แล้ว
แบ่งให้โจทก์เป็นเงิน 800,000 บาท หากไม่ขายให้ถือเอาคำพิพากษาของศาล
เป็นการแสดงเจตนา ถ้าไม่สามารถขายได้ให้จำเลยชำระค่าที่ดินให้โจทก์เป็นเงิน
800,000 บาท ให้จำเลยชำระค่าเสียหายในการครอบครองทรัพย์สินส่วนของโจทก์ถึง
วันฟ้อง เป็นเงิน 25,000 บาท และนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปอีกเดือนละ 5,000 บาท
จนกว่าจะแบ่งทรัพย์สิน

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ระหว่างพิจารณา นางไพลิน อาศรัยผู้ร้องสอดยื่นคำร้องสอดว่า ผู้ร้องสอดเป็น
มารดาจำเลยและมีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินตามฟ้อง 2 แปลงมาตั้งแต่แรก หาใช่เป็น
ของโจทก์และจำเลยเพียง 2 คนไม่ ทรัพย์สินดังกล่าวเฉพาะส่วนของโจทก์และจำเลยมี
ราคาไม่เกิน 100,000 บาท ขอร้องสอดเข้าเป็นคู่ความเพื่อให้ได้รับความรับรอง
คุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 57(1) ศาลชั้นต้นอนุญาต

โจทก์ยื่นคำให้การแก้คำร้องสอดว่า ผู้ร้องสอดไม่มีส่วนเป็นเจ้าของทรัพย์สินพิพาท โจทก์และจำเลยเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินพิพาทเพียง 2 คน ขอให้ยกคำร้องขอของผู้ร้องสอด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยขายที่ดินโฉนดเลขที่ 93785 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารเลขที่ 224/158 ในราคาไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท และขายที่ดินโฉนดเลขที่ 33199 ในราคาไม่ต่ำกว่า 1,100,000 บาท นำเงินแบ่งให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง หากจำเลยไม่ขายให้นำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินแบ่งให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก และให้ยกคำร้องของผู้ร้องสอด

ผู้ร้องสอดและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกอุทธรณ์ผู้ร้องสอดและจำเลยให้คืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้แก่ผู้ร้องสอดและจำเลย

ผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาผู้ร้องสอดว่าคำร้องสอดของผู้ร้องสอดชอบหรือไม่นั้น ปรากฏจากคำร้องสอดว่าที่โจทก์ฟ้องจำเลยให้นำที่ดินสินสมรระหว่างโจทก์จำเลยจำนวน 2 แปลง ตามฟ้องออกขายแล้วนำเงินมาแบ่งกัน คนละครึ่งนั้นความจริงผู้ร้องสอดมีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินดังกล่าวมาตั้งแต่แรกผู้ร้องสอดได้ซื้อทรัพย์สินดังกล่าวโดยกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นมาจ่ายค่าซื้อทรัพย์สินบางส่วนและบางส่วนได้ใช้เงินส่วนตัวชำระไป เฉพาะส่วนของจำเลยและโจทก์นั้นรวมราคาทรัพย์สินทั้งสองรายการเป็นเงินไม่เกิน 100,000 บาท จึงขอร้องสอดเข้าเป็นคู่ความเพื่อให้ได้รับความรับรอง ค้ำครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57(1) ศาลฎีกาเห็นว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งคำร้องสอดเป็นคำฟ้องตามมาตรา 1(3) ซึ่งมาตรา 172 วรรค

สองบัญญัติว่า "คำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอ
บังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น" ศาลฎีกาเห็นว่า คำร้องสอดดัง
กล่าวไม่มีคำขอบังคับซึ่งหมายถึงขอให้ศาลบังคับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีผู้ร้อง
สอดชนะคดีในประเด็นข้อพิพาท แม้จะไม่ขาดหลักเกณฑ์อื่นตามที่กฎหมายบังคับ ก็
ไม่ทำให้คำร้องสอดนั้นชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องสอดฎีกาว่า ตามคำร้องสอดระบุว่า
โจทก์และจำเลยมีสิทธิในทรัพย์สินเพียง 100,000 บาท เท่านั้น การที่โจทก์มาฟ้อง
ขอแบ่งกรรมสิทธิ์กับจำเลย โดยตีราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 1,600,000 บาทและขอ
แบ่งกรรมสิทธิ์เป็นเงิน 800,000 บาท จึงเห็นได้ว่าตามคำร้องสอดของผู้ร้องสอด
แสดงถึงสิทธิของผู้ร้องสอดว่าผู้ร้องสอดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่โจทก์
และจำเลยพิพาทกันคิดเป็นเงิน 1,500,000 บาท นั้น ศาลฎีกาเห็นว่ามิใช่คำขอบังคับ
ตามความหมายในมาตรา 172 วรรคสอง อันจะมีผลทำให้เป็นคำร้องสอดที่ชอบด้วย
กฎหมายดังจำเลยอ้าง

พิพากษายืน

(สุวัตร สุขเกษม-เจริญ หัตถกรรม-อรุณ น้ำประเสริฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ